

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6645/2538

นาง เชย เวชช กิจ

นาย สุรศักดิ์ สกุลลิ้ม เจริญ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1300, มาตรา 1367, มาตรา 1373

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247

ปัญหาว่าที่ดินพิพาทเป็นของ พ. ที่ขายให้แก่โจทก์หรือไม่หากไม่ใช่โจทก์ย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่ในข้อนี้แม้ศาลอุทธรณ์จะฟังว่าที่ดินพิพาทเป็นของ พ. ซึ่งขายให้แก่โจทก์ และจำเลยมิได้ฎีกาโต้แย้งมา ศาลฎีกาก็สามารถฟังข้อเท็จจริงใหม่ที่ต้องได้ เพราะเป็นข้อที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อปลายปี 2521 ว.เจ้าของที่ดินพิพาทได้บอกขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 ก่อนบอกขาย ว.ได้มาดูแลที่ดินพิพาทโดยนำต้นไม้มาปลูกประมาณเดือนละ 2 ครั้ง จำเลยทั้งสองจึงร่วมกันซื้อมาและใช้เป็นที่พักบ้านอยู่อาศัย หลังจากนั้นจึงทราบว่าที่ดินพิพาทเป็นโฉนดเลขที่ 23587 โดยมีชื่อ พ. เป็นเจ้าของ ดังนี้ จำเลยทั้งสองมีเจตนาจะซื้อที่ดินพิพาทมาจากว.ซึ่งในขณะนั้นว.ได้ครอบครองเป็นเจ้าของอยู่เป็นสำคัญยิ่งกว่าที่ดินแปลงตามหน้าโฉนดเลขที่ 23586 ที่จดทะเบียนโอนต่อกัน จึงไม่ทำให้จำเลยทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 23586 แต่อย่างใด และเมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของ ว.ไม่ใช่ของพ.แม้ที่ดินพิพาทจะมีชื่อพ.ในโฉนดดังกล่าวก็หาทำให้ พ. อ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งพ. มิได้มีเจตนารับโอนหาได้ไม่และการที่โจทก์รับโอนโฉนดต่อมาจาก พ. โจทก์ก็จะอ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทไม่ได้เช่นกัน ที่ดินพิพาทจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสองด้วยการซื้อมาจาก ว.

โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์และจำเลยทั้งสองจะว่ากล่าวเป็นคดีเรื่องใหม่และกรณีเช่นนี้จำเลยที่ 1 ก็มิได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยปรักษ์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 23587 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2532 โจทก์ไปตรวจสอบหลักเขตที่ดินจึงทราบว่าจำเลยทั้งสองเข้าไปปลูกบ้านเลขที่ 19/33 บนที่ดินของโจทก์ดังกล่าว โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนขนย้ายออกไป แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนบ้านเลขที่ 19-33 หมู่ที่ 7 ออกไปจากที่ดินของโจทก์และส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ในสภาพเดิม หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม โจทก์ขอเป็นผู้รื้อถอนโดยให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย

จำเลยทั้งสองให้การและจำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งว่า เดิมที่ดินพิพาทเป็นของนายพิสุทธิ์ โพธิ์ศรีครึ้น จำเลยที่ 1 ได้เข้าครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งหมดในฐานะเป็นเจ้าของตั้งแต่ต้นปี 2522 โดยปลูกบ้านเลขที่ 19/33 อยู่อาศัยตลอดมาโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว จำเลยที่ 1 จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโจทก์และนายพิสุทธิ์ทำการซื้อขายที่ดินพิพาทและจดทะเบียนโดยไม่สุจริต โจทก์ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่ ขอให้ยกฟ้องโจทก์ และพิพากษาว่าที่ดินพิพาทตามโฉนดเลขที่ 23587 เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 โดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 และให้เพิกถอนการจดทะเบียนที่ดินพิพาทระหว่างนายพิสุทธิ์กับโจทก์

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับที่ดินดังกล่าวของโจทก์ แต่ปลูกบ้านลงบนที่ดินพิพาทของโจทก์ และจำเลยที่ 1 ครอบครองที่ดินมายังไม่ถึง 10 ปี จึงไม่อาจยกขึ้นต่อสู้โจทก์ซึ่งได้ที่ดินพิพาทมาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ และยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โดยไม่ตัดสิทธิของโจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่จะว่ากล่าวเป็นคดีใหม่

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นควรวินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นของนายพิสุทธิ์ โพธิ์ศรีกรรณ ที่ขายให้แก่โจทก์หรือไม่ หากไม่ใช่ โจทก์ย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่ ในข้อนี้แม้ศาลอุทธรณ์จะฟังว่าที่ดินพิพาทเป็นของนายพิสุทธิ์ซึ่งขายให้แก่โจทก์ และจำเลยมิได้ฎีกาโต้แย้งมา ศาลฎีกาก็สามารถฟังข้อเท็จจริงใหม่ที่ถูกต้องได้ เพราะเป็นข้อที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ปัญหานี้ได้ความจากคำเบิกความของพยานจำเลยว่า เมื่อปลายปี 2521 นายวิชัย ร่มโพธิ์ เจ้าของที่ดินพิพาทได้บอกขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งก่อนบอกขายนายวิชัยได้มาดูแลที่ดินพิพาทโดยนำต้นไม้มาปลูกประมาณเดือนละ 2 ครั้งจำเลยทั้งสองจึงร่วมกันซื้อมาและใช้เป็นที่พักบ้านอยู่อาศัยหลังจากนั้นจึงทราบว่าที่ดินพิพาทเป็นโฉนดเลขที่ 23587 โดยมีชื่อนายพิสุทธิ์เป็นเจ้าของ ดังนั้นเห็นว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาจะซื้อที่ดินพิพาทจากนายวิชัย ซึ่งในขณะนั้นนายวิชัยได้ครอบครองเป็นเจ้าของอยู่เป็นสำคัญยิ่งกว่าที่ดินแปลงตามหน้าโฉนดเลขที่ 23586 ที่จดทะเบียนโอนต่อกัน จึงไม่ทำให้จำเลยทั้ง

สองได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 23586 แต่อย่างใดสำหรับที่ดินแปลงพิพาทนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่ที่ดินแปลงที่นายพิสุทธิตกลงซื้อมาจากนายเหรียญแต่อย่างใด โดยเฉพาะนายสมศักดิ์ผู้บอกขายเป็นคนอยู่ในซอยเดียวกันกับโจทก์ ซึ่งทั้งโจทก์และนางสาวนันทนารู้จักคุ้นเคยมาเป็นเวลานานแล้ว ย่อมไม่หลอกลวงบอกขายที่ดินของนายพิสุทธิด้วยการชี้ที่ดินแปลงอื่นให้ดูแทนไปได้ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของนายวิชัยหาใช่ของนายพิสุทธิไม่ แม้ที่ดินพิพาทจะมีชื่อนายพิสุทธิในโฉนดก็หาทำให้นายพิสุทธิอ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งนายพิสุทธิมิได้มีเจตนารับโอนมาได้ไม่ และการที่โจทก์รับโอนโฉนดต่อมาจากนายพิสุทธิ โจทก์ก็จะอ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทไม่ได้เช่นกัน ที่ดินพิพาทจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสองด้วยการซื้อมาจากนายวิชัย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและจำเลยที่ 1 มิได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยปรักษ์ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยฟังว่าที่ดินพิพาทและบ้านเลขที่19/33 ที่จำเลยที่ 1 ปลูกอยู่บนที่พิพาทเป็นของโจทก์แต่โจทก์ต้องใช้ค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะการสร้างบ้านดังกล่าวแก่จำเลยที่ 1 ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ส่วนที่พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยให้ยกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 โดยไม่ตัดสินสิทธิโจทก์และจำเลยทั้งสองจะว่ากล่าวเป็นคดีเรื่องใหม่นั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ดังนี้ คดีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 1 ต่อไป

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ดันติเตมิท-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ